

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

**LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA**

La vigilanza informativa

Punto 8 del programma — la vigilanza bancaria: vigilanza informativa

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	La vigilanza informativa	1
1.1	D1 — Le tre forme di vigilanza e il posto della vigilanza informativa	1
1.2	D2 — L'art. 51, comma 1: contenuto, delegificazione e limiti del potere informativo	2
1.3	D3 — La matrice dei conti: struttura, periodicità e termini	3
1.4	D4 — La Centrale dei rischi: soglie di censimento e flusso di ritorno	4
1.5	D5 — Il bilancio bancario e la Circolare 262: fondamento, schemi e principi contabili	5
1.6	D6 — Il reporting europeo armonizzato: FINREP, COREP e gli ITS dell'EBA	6
1.7	D7 — L'art. 52 TUB: dalla vecchia alla nuova formulazione	7
1.8	D8 — Gli artt. 52-bis e 52-ter: il whistleblowing interno ed esterno	8

1 | La vigilanza informativa

Questo capitolo copre la prima delle tre forme di vigilanza disegnate dal Titolo III del TUB: il potere delle autorità di esigere dalle banche dati, documenti e segnalazioni periodiche, e il corrispondente dovere degli intermediari di produrli in modo corretto e tempestivo. Il docente entra quasi sempre dall'architettura — «mi dica come il TUB articola la vigilanza» — e poi stringe sull'art. 51, sul suo rapporto con l'art. 52 e sulla normativa secondaria che dà concretezza alla delegificazione: la matrice dei conti della Circolare 272, gli schemi e i canali di inoltro della Circolare 154, le segnalazioni consolidate della Circolare 115, l'Anagrafe dei soggetti della Circolare 302, il bilancio bancario della Circolare 262. Il filo logico da tenere è sempre lo stesso e conviene dichiararlo subito: la vigilanza informativa non è un adempimento burocratico ma il presupposto conoscitivo di ogni altro potere: senza dato non c'è né regolamentazione calibrata né ispezione mirata né intervento correttivo. Da qui discende tutto il resto, dalla responsabilità degli organi che sottoscrivono la lettera di attestazione fino alle sanzioni dell'art. 144. Si danno per acquisiti gli istituti del modulo 1 — autorizzazione, assetti proprietari, requisiti degli esponenti — che qui rilevano solo come oggetto di flussi segnaletici dedicati (Or.So., A.P.E., Libro soci). Attenzione infine a un punto di metodo che il docente premia: gli appunti del corso fotografano una situazione in parte superata, e saperlo dire vale più che ripeterli.

1.1. D1 — Le tre forme di vigilanza e il posto della vigilanza informativa

Domanda. Il Titolo III del TUB articola la vigilanza sotto tre profili. Me li illustri, e mi dica perché la vigilanza informativa viene per prima.

Risposta da dare. Il TUB disciplina la vigilanza sulle banche attraverso tre articoli ravvicinati del Capo I del Titolo III: l'art. 51, rubricato «Vigilanza informativa», l'art. 53, «Vigilanza regolamentare», e l'art. 54, «Vigilanza ispettiva» — fra i quali si colloca l'art. 52, sulle comunicazioni del collegio sindacale e del revisore legale. Si tratta di tre modalità di esercizio della medesima funzione, tutte finalizzate agli obiettivi dell'art. 5 TUB: la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, la stabilità complessiva, l'efficienza e la competitività del sistema finanziario, l'osservanza delle disposizioni in materia creditizia.

Spiegazione. La **vigilanza informativa** attribuisce alla Banca d'Italia il potere di esigere dalle banche segnalazioni periodiche, bilanci e ogni altro dato e documento ritenuto necessario. La **vigilanza regolamentare** le consente di emanare disposizioni di carattere generale sulle materie

tassativamente elencate dall'art. 53, comma 1: adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, governo societario e organizzazione amministrativa e contabile, informativa da rendere al pubblico. La **vigilanza ispettiva** le permette di effettuare accertamenti in loco presso le banche e, dopo la riforma del 2015, anche presso i soggetti ai quali esse abbiano esternalizzato funzioni aziendali, richiedendo l'esibizione di documenti e atti.

Che la vigilanza informativa venga per prima è, a rigore, una scelta di sequenza che il legislatore avrebbe potuto compiere diversamente — nulla impediva di collocare per prima la regolamentare, poi l'informativa e da ultimo l'ispettiva —, ma l'ordine adottato ha una sua coerenza sostanziale, perché le altre due modalità presuppongono comunque il dato. La regolamentazione, per essere calibrata e proporzionata, deve poggiare sulla conoscenza degli aggregati aziendali e di sistema; l'ispezione, che è per definizione costosa e selettiva, si indirizza là dove l'analisi a distanza ha fatto emergere un'anomalia. Lo dice apertamente la Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 7, Sezione I: gli elementi informativi consentono «di verificare l'osservanza delle disposizioni da parte degli intermediari bancari, di valutarne la situazione e seguire l'evoluzione degli aggregati finanziari a fini di vigilanza e di politica monetaria».

Vale la pena aggiungere una notazione lessicale che al corso viene sottolineata: nelle rubriche degli artt. 51, 53 e 54 TUB non compare l'aggettivo «prudenziale», che pure era presente nella bozza iniziale — l'aggettivo è poi entrato nel Titolo III per innesti successivi di matrice europea, dall'art. 53-ter «Misure macroprudenziali» ai richiami al «perimetro di consolidamento prudenziale» degli artt. 60-ter e 65. La ragione è duplice: il termine italiano non rende il «prudential» della direttiva, e soprattutto una vigilanza che non sia già ex ante non è vigilanza — non si tutela la sana e prudente gestione di una banca già in crisi. Da ultimo, un chiarimento sui soggetti: qui non si ha più a che fare con le autorità creditizie in senso proprio (CICR e MEF), ma con le autorità di vigilanza, Banca d'Italia e, nell'ambito del MVU, Banca centrale europea.

1.2. D2 — L'art. 51, comma 1: contenuto, delegificazione e limiti del potere informativo

Domanda. Legga e commenti il comma 1 dell'art. 51 TUB. Qual è l'unico documento esplicitamente nominato, e che cosa resta affidato alla normativa secondaria?

Risposta da dare. L'art. 51, comma 1, TUB dispone che «le banche inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto» e aggiunge che «esse trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia». È una norma brevissima, e proprio per questo densissima: il solo documento nominato per esteso è il bilancio; tutto il resto è rinviato alla normativa secondaria.

Spiegazione. La struttura della disposizione è quella classica della **delegificazione**. Il legislatore fissa l'obbligo e il destinatario, ma affida integralmente alla Banca d'Italia la determinazione

di tre elementi: il contenuto delle «segnalazioni periodiche», l'individuazione di «ogni altro dato e documento richiesto», e le modalità e i termini di trasmissione. La scelta è inevitabile: la materia è tecnica, mutevole, e oggi in larga parte etero-determinata dal diritto dell'Unione, sicché una disciplina di rango primario sarebbe rigida e immediatamente obsoleta. È questo rinvio che apre lo spazio alle circolari: la n. 272 per la matrice dei conti, la n. 154 per gli schemi e le regole di inoltro, la n. 115 per le segnalazioni consolidate, la n. 302 per l'Anagrafe dei soggetti, la n. 262 per il bilancio.

Alla lettura della norma è stata mossa storicamente un'obiezione: un potere di richiedere «ogni altro dato e documento» sembra un potere illimitato. L'obiezione si supera per via finalistica. Il potere dell'art. 51 non è libero nel fine: può essere esercitato soltanto in funzione degli obiettivi dell'art. 5 TUB, e le informazioni acquisite sono a loro volta coperte dal segreto d'ufficio dell'art. 7. Si tratta dunque di un potere ampio nell'oggetto ma vincolato nello scopo, sindacabile sotto il profilo della proporzionalità e della pertinenza della richiesta.

Va infine colta l'asimmetria rispetto alla trasparenza bancaria del Titolo VI. La banca è gravata da una duplice disciplina di trasparenza, che non va confusa: quella verso il **cliente**, dettata dal Titolo VI e in particolare dagli artt. 115 e seguenti, funzionale alla tutela del contraente debole e assistita dalle sanzioni dell'art. 144, comma 1, lettere b) e c), e quella verso l'**autorità**, funzionale alla stabilità e assistita dalle sanzioni dell'art. 144, comma 1, lettera a). Sono flussi diversi per destinatario, contenuto e ratio, anche se convergono su un punto: entrambi presuppongono un sistema informativo aziendale affidabile.

1.3. D3 — La matrice dei conti: struttura, periodicità e termini

Domanda. Che cos'è la matrice dei conti? Ne descriva la struttura, la periodicità e i termini di invio.

Risposta da dare. La matrice dei conti è lo strumento di base per la trasmissione alla Banca d'Italia delle segnalazioni periodiche su base individuale: lo afferma espressamente la Circolare 285, Parte Terza, Capitolo 7, Sezione II. È disciplinata dalla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 quanto ai contenuti e alle regole di compilazione, e dalla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 quanto ai profili tecnico-operativi di inoltro.

Spiegazione. I **destinatari** sono le banche autorizzate in Italia e le succursali di banche comunitarie stabilite in Italia iscritte nell'albo dell'art. 13 TUB, nonché gli ulteriori soggetti per i quali specifiche norme prevedano l'applicazione dell'art. 51 — l'esempio che la stessa circolare fa è Poste Italiane per l'attività di Bancoposta.

Quanto alla **struttura**, la matrice si compone di quattro sezioni, a loro volta articolate in sottosezioni e parti:

Sezione	Contenuto	Periodicità di base
I	Dati statistici mensili (stato patrimoniale disaggregato, titoli, tassi, riserva obbligatoria)	mensile
II	Altri dati statistici (servizi di investimento e di pagamento, canali distributivi, conto economico, unità estere, relazioni con la clientela)	tipicamente trimestrale
III	Informazioni finanziarie armonizzate per il MVU e altri dettagli informativi	armonizzata e semestrale/annuale
IV	Patrimonio di vigilanza e coefficienti prudenziali (rinvio alla Circ. 286)	trimestrale

I **termini** sono la parte che più spesso viene chiesta e più spesso viene sbagliata. La regola generale è che le segnalazioni pervengano entro il 25 del mese successivo alla data o al periodo di riferimento, ma le eccezioni sono numerose e sostanziali: i dati della Sezione I vanno trasmessi entro l'11° giorno lavorativo successivo alla data di riferimento; le informazioni finanziarie armonizzate della Sottosezione III.1 entro il 42° giorno solare successivo; gli ulteriori dettagli delle Sottosezioni da III.2 a III.8 entro il 25 del terzo mese successivo; i dati sui servizi di investimento hanno periodicità mensile ma inoltre trimestrale (25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre, 25 gennaio); i dati su canali distributivi e traslazione del rischio entro il 25 del secondo mese successivo.

La circolare regola anche le situazioni di **discontinuità**: le banche neocostituite segnalano dal mese di inizio dell'operatività; quelle nate da fusione dal mese in cui la fusione ha effetto legale ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, c.c.; quelle sottoposte a liquidazione coatta amministrativa cessano dalle segnalazioni riferite al mese di emanazione del decreto del MEF di cui all'art. 80 TUB.

1.4. D4 — La Centrale dei rischi: soglie di censimento e flusso di ritorno

Domanda. La Centrale dei rischi rientra nella vigilanza informativa? Ne illustri il funzionamento e mi dica a che cosa serve il flusso di ritorno.

Risposta da dare. La Centrale dei rischi, disciplinata dalla Circolare n. 139, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela del sistema finanziario: raccoglie le informazioni nominative sul credito e sulle garanzie e le condivide con gli intermediari segnalanti. Rientra pienamente nella vigilanza informativa quanto al fondamento — l'obbligo di segnalazione discende dall'art. 51 TUB — ma se ne distingue per la funzione, perché il dato non resta all'autorità: torna al sistema.

Spiegazione. Le **soglie di censimento** definiscono quando la segnalazione è dovuta. La Circolare 139 le fissa con riferimento all'intestatario della posizione di rischio: la segnalazione è dovuta se il totale dei crediti per cassa e di firma, accordato o utilizzato, è pari o superiore a 30.000 euro; se il valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario raggiunge la stessa soglia; se il valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari la raggiunge; se l'importo

delle operazioni per conto terzi o il valore nominale dei crediti acquisiti per factoring, sconto pro soluto e cessione la raggiungono. La soglia scende drasticamente per il credito patologico: la posizione va censita se il cliente è **in sofferenza** per un valore nominale, al netto delle perdite, pari o superiore a 250 euro, e la stessa soglia vale per la sofferenza integralmente passata a perdita.

Il **flusso di ritorno** è duplice. Quello «personalizzato», a cadenza mensile, riporta i dati anagrafici e la posizione globale di rischio verso il sistema finanziario di ciascun cliente segnalato, dei cointestatari e dei soggetti collegati: la posizione globale si determina sommando le segnalazioni inviate a nome dello stesso soggetto da tutti gli intermediari partecipanti, distintamente per categoria di censimento e variabile di classificazione. Quello «statistico», anch'esso mensile, contiene distribuzioni articolate per categoria, attività economica, sede legale della clientela, caratteristiche degli enti segnalanti e classi di grandezza degli affidamenti; a cadenza trimestrale la Banca d'Italia trasmette inoltre dati aggregati utili al calcolo dei tassi di deterioramento e di decadimento.

Questo spiega perché la banca abbia un interesse proprio — non solo un obbligo — a segnalare correttamente: il flusso di ritorno è uno strumento di istruttoria e di monitoraggio del merito creditizio, e la Circolare 285 lo dice espressamente, indicando che le banche utilizzano le informazioni della Centrale dei rischi insieme alle altre disponibili sia nell'istruttoria che precede l'assunzione del rischio sia nella fase di monitoraggio.

1.5. D5 — Il bilancio bancario e la Circolare 262: fondamento, schemi e principi contabili

Domanda. L'art. 51 impone alle banche di trasmettere i bilanci. Con quali regole il bilancio bancario è redatto, e su quale base normativa?

Risposta da dare. Il bilancio delle banche non segue gli schemi ordinari del codice civile: è disciplinato dalla Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005, «Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione», emanata — e questo è il punto da citare con precisione — ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, che ha sostituito il previgente fondamento. I criteri di valutazione sono quelli dei principi contabili internazionali IAS/IFRS omologati dall'Unione, secondo il rinvio dell'art. 1 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.

Spiegazione. I **destinatari** sono le banche iscritte nell'albo dell'art. 13 TUB, le società finanziarie italiane di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), TUB che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo dell'art. 64, e le società italiane di partecipazione finanziaria mista di cui alla lett. b-bis) dello stesso art. 59 quando il settore di maggiore dimensione del conglomerato sia quello bancario. Tutti questi soggetti costituiscono gli «Intermediari IFRS» ai sensi del decreto 136/2015 e redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa e, ove ne ricorrano i presupposti, il bilancio consolidato.

Il **contenuto** del bilancio è più ricco di quello civilistico ordinario: stato patrimoniale, conto economico, prospetto della redditività complessiva, prospetto delle variazioni del patrimonio netto, rendiconto finanziario, nota integrativa e informazioni comparative, il tutto corredato dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione. Gli schemi sono fissati nell'appendice A per il bilancio dell'impresa e nell'appendice B per il consolidato, e sono costruiti per voci contrassegnate da numeri, sottovoci contrassegnate da lettere e ulteriori dettagli informativi, i «di cui».

Resta ferma la clausola generale: il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico. Se le informazioni richieste dagli IFRS e dalla circolare non bastano allo scopo, la nota integrativa deve fornirne di complementari; e se in casi eccezionali l'applicazione di una disposizione IFRS è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto IAS, con obbligo di motivare la deroga in nota integrativa e di vincolare a riserva non distribuibile gli eventuali utili che ne derivino.

1.6. D6 — Il reporting europeo armonizzato: FINREP, COREP e gli ITS dell'EBA

Domanda. Che rapporto esiste fra le segnalazioni disciplinate dalla Banca d'Italia e il reporting armonizzato europeo? Mi spieghi che cosa sono FINREP e COREP.

Risposta da dare. Il rapporto è di delimitazione reciproca, e lo dichiara la Circolare 285 aprendo il Capitolo 7 della Parte Terza: quelle disposizioni «regolamentano gli obblighi informativi delle banche nei confronti della Banca d'Italia ai sensi della legislazione italiana; non riguardano, pertanto, le segnalazioni disciplinate dalla Parte Tre, Titolo I, Capo 2 del CRR, dalle correlate norme tecniche della Commissione europea e dai regolamenti della Banca centrale europea». Esistono quindi due binari: uno nazionale e uno armonizzato.

Spiegazione. Il binario armonizzato poggia sull'art. 430 del Reg. (UE) n. 575/2013, che impone agli enti di segnalare alle autorità competenti i requisiti di fondi propri compreso il coefficiente di leva finanziaria, i requisiti degli artt. 92-bis e 92-ter, le grandi esposizioni dell'art. 394, i requisiti di liquidità dell'art. 415, i dati aggregati per mercato immobiliare nazionale, i requisiti della CRD adatti a segnalazioni standardizzate e il livello di gravami. È questa la componente nota come **COREP**, *common reporting*. Il paragrafo 3 dello stesso articolo aggiunge l'obbligo di segnalare **informazioni finanziarie** per gli enti soggetti al Reg. (CE) n. 1606/2002 o che redigono conti consolidati secondo gli IFRS: è il **FINREP**, *financial reporting*.

Il paragrafo 7 dell'art. 430 affida all'EBA l'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione che specificano formati e modelli uniformi, istruzioni e metodologia, frequenza e date di segnalazione, definizioni e soluzioni informatiche; la Commissione le adotta. Oggi lo strumento di riferimento è il **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451**, che ha preso il posto del Reg. di esecuzione (UE) n. 680/2014 richiamato ancora nel testo dell'art. 430. Un dato di

proporzionalità da ricordare: eventuali nuovi obblighi di segnalazione introdotti da tali ITS non sono applicabili prima di sei mesi dalla loro entrata in vigore, e gli obblighi sono comunque applicati in maniera proporzionata a dimensione, complessità, natura e livello di rischio.

Nel MVU si innesta poi il **Regolamento (UE) 2015/534 della BCE**, che disciplina le segnalazioni finanziarie armonizzate e che la Circolare 272 recepisce nella Sottosezione III.1 della matrice: le banche significative non facenti parte di un gruppo vigilato significativo compilano le informazioni dell'art. 11 del Reg. 2021/451; le altre banche italiane e le succursali meno significative di banche comunitarie non aderenti al MVU con totale attivo superiore a tre miliardi compilano i modelli semplificati dell'allegato III.

1.7. D7 — L'art. 52 TUB: dalla vecchia alla nuova formulazione

Domanda. L'art. 52 TUB è stato interamente riscritto. Mi illustri la vecchia formulazione, i problemi che poneva e le soluzioni adottate.

Risposta da dare. L'art. 52, oggi rubricato «Comunicazioni del collegio sindacale e dei soggetti incaricati della revisione legale dei conti», svolge una funzione di raccordo fra la vigilanza informativa dell'art. 51 e quella regolamentare dell'art. 53: impone all'organo di controllo interno un obbligo di comunicazione diretta all'autorità che non ha equivalenti nel diritto societario comune. Per questo si è parlato del collegio sindacale delle banche come di una sorta di «longa manus» della Banca d'Italia.

Spiegazione. La **vecchia formulazione** disponeva che i verbali delle riunioni e degli accertamenti del collegio sindacale concernenti irregolarità nella gestione o violazioni delle norme sull'attività bancaria fossero trasmessi in copia alla Banca d'Italia, a cura del presidente del collegio, entro dieci giorni dalla data dell'atto. Tre erano i difetti. Primo, l'ancoraggio al **verbale**: il verbale è atto del collegio come organo, sicché il singolo sindaco che avesse rilevato un'irregolarità non disponeva di alcuno strumento autonomo. Secondo, l'affidamento della trasmissione al solo **presidente**: se l'irregolarità coinvolgeva proprio lui, gli bastava ritardare la convocazione. Terzo, il **termine** di dieci giorni, che in una crisi bancaria può essere fatale. A ciò si aggiungeva un problema di coordinamento con la disciplina antiriciclaggio del d.lgs. 231/2007, che impone agli organi di controllo la comunicazione «senza ritardo», e che apriva un classico interrogativo sul rapporto fra leggi speciali — speciale per materia l'antiriciclaggio, speciale per soggetti il TUB.

La **nuova formulazione** del comma 1 risolve tutti e tre i punti: «il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una irregolarità nella gestione delle banche o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria». Scompare il riferimento al verbale e alla sua trasmissione per il tramite del presidente; il termine fisso è sostituito dalla clausola «senza indugio»; e la seconda proposizione aggiunge che, «indipendentemente dal sistema di

amministrazione e controllo adottato», lo statuto assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri — precisazione resa necessaria dalla riforma societaria del 2003, poiché i modelli dualistico e monistico non conoscono il collegio sindacale.

Merita infine attenzione la distinzione fra i due presupposti. La **violazione** è il mancato rispetto di una norma. L'**irregolarità** è nozione più ampia e atecnica: designa situazioni che non integrano formalmente la violazione di una disposizione ma che possono mettere a repentaglio la sana e prudente gestione. È una nozione funzionale, calibrata sull'art. 5 TUB, e proprio per questo più insidiosa da accertare.

1.8. D8 — Gli artt. 52-bis e 52-ter: il whistleblowing interno ed esterno

Domanda. Il TUB disciplina la segnalazione delle violazioni da parte del personale. Mi illustri gli artt. 52-bis e 52-ter e il loro rapporto.

Risposta da dare. Gli artt. 52-bis e 52-ter, inseriti entrambi dall'art. 1, comma 18, del d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72 in attuazione della CRD IV, disciplinano due canali distinti di segnalazione delle violazioni: il primo **interno** alla banca, il secondo **esterno**, diretto alla Banca d'Italia. È l'ingresso nell'ordinamento bancario italiano dell'istituto che gli ordinamenti anglosassoni chiamano whistleblowing.

Spiegazione. L'art. 52-bis impone alle banche e alle relative capogruppo di adottare procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno, da parte del personale, di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Il comma 2 fissa i tre requisiti di idoneità delle procedure: garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante **e del presunto responsabile**, ferme restando le regole sulle indagini e sui procedimenti dell'autorità giudiziaria; tutelare adeguatamente il segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali; assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo. Il comma 3 stabilisce che la presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro. Il comma 4 esclude l'applicazione dell'art. 7, comma 2, del d.lgs. 196/2003 quanto all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato. Il comma 5 rimette alla Banca d'Italia le disposizioni attuative.

L'art. 52-ter apre il **canale esterno**: la Banca d'Italia riceve dal personale delle banche e delle capogruppo segnalazioni relative a violazioni riguardanti norme dei titoli II e III del TUB, nonché atti dell'Unione direttamente applicabili nelle stesse materie. Essa tiene conto dei criteri dell'art. 52-bis, comma 2, lettere a) e b) — riservatezza e tutela antiritorsiva — e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione. Il comma 3 circoscrive l'uso: la Banca d'Italia si avvale delle informazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità dell'art. 5. Il comma 4 regola un profilo pratico di grande rilievo: in caso di accesso ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241,

l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Il comma 4-bis, aggiunto nel 2016, regola infine lo scambio con la BCE: la Banca d'Italia le inoltra le segnalazioni che riguardino soggetti significativi o violazioni di regolamenti o decisioni della BCE, e può riceverne quelle relative a soggetti meno significativi.

Due asimmetrie meritano di essere notate. L'art. 52-bis parla solo di **violazioni**, non di irregolarità: il perimetro è più stretto di quello dell'art. 52, comma 1. E il canale esterno dell'art. 52-ter non è costruito come sussidiario: il dipendente non deve prima esperire quello interno.